

第三,正确的价值观能够引导大学生把人生价值追求融入国家和民族事业,始终站在人民大众立场,同人民一道拼搏、同祖国一道前进,服务人民、奉献社会,努力成为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。

【考点 8】把社会主义核心价值观落实落小落细(选择题,概率:30%)

培育和践行社会主义核心价值观,既要目标高远,保持定力、不懈奋进,又要脚踏实地,严于律己、精益求精。新时代大学生要将社会主义核心价值观转化为人生的价值准则,勤学以增智、修德以立身、明辨以正心、笃实以为功,在激扬青春、开拓人生、奉献社会的进程中书写无愧于时代的壮丽篇章。

8 经典解析

一、多项选择题

真题 1 【答案】ACD

【解析】培育和践行社会主义核心价值观是当代中国发展进步的精神指引。2018年3月,第十三届全国人民代表大会第一次会议通过宪法修正案,把国家倡导社会主义核心价值观正式写入宪法,进一步凸显了社会主义核心价值观的重大意义。第一,社会主义核心价值观是坚持发展中国特色社会主义的价值遵循。第二,社会主义核心价值观是提高国家文化软实力的迫切要求。第三,社会主义核心价值观是增进社会团结和谐的最大公约数。B项不符合题意。因此,本题的正确答案为ACD三项。

第五章 遵守道德规范 锤炼道德品格

8 命题预测

本章近几年的命题内容以选择题为主,多根据《新时代公民道德建设实施纲要》等关于道德的重要文件中的相关论述进行命题。大学生传承中华民族传统美德,大力发扬红色传统,赓续共产党人的精神血脉是命题的空白点,这一内容将是2026年的命题重点。

8 命题角度

第一节 社会主义道德的核心与原则

【考点 1】坚持马克思主义道德观(选择题,概率:70%)

1. 道德是以善恶为评价方式,主要依靠社会舆论、传统习俗和内心信念来发挥作用的行為规范的总和。

(1)道德是社会利益关系的特殊调节方式。这种行为规范与法律规范、政治规范的不同之处在于它是用善恶标准去评价,依靠社会舆论、传统习俗、内心信念来维持的,因此是一种非制

度化的、柔性的规范。道德作为一种调节方式,主要不是被颁布、制定或规定出来的,而是处于同一社会或同一生活环境中的人们在长期的共同生活过程中逐渐积累形成的要求、秩序和理想,它通过社会的道德风尚和个人的道德风范来调节利益关系。

(2)道德是一种实践精神,在本质上是知行合一的。道德把握世界的方式不是被动地反映世界,而是从人的需要出发,从特定的价值出发来改造世界;不是简单地再现世界或描述世界,而是对世界进行价值评价。道德立足现实而追求理想,并以理想来改造和提升现实。

2. 道德的起源。(1)劳动是道德起源的首要前提。(2)社会关系是道德赖以产生的客观条件。(3)人的自我意识是道德产生的主观条件。

3. 道德属于上层建筑的范畴,其本质是反映社会经济关系的特殊意识形态。

(1)道德的产生、发展和变化,归根结底根源于社会经济关系。道德的性质和基本原则、规范反映了与之相应的社会经济关系的性质和内容。有什么样的社会经济关系,就有什么样的道德。

(2)道德随着社会经济关系的变化而变化。

(3)道德作为一种社会意识,在阶级社会里总是反映着一定阶级的利益,因而不可避免地具有阶级性。

(4)作为社会意识的道德一经产生,便有相对独立性。这种相对独立性既表现为道德的历史继承性,也表现为道德对社会发展具有能动的反作用。

4. 道德的功能,一般是指道德作为社会意识的特殊形式对于社会发展所具有的功效与作用。道德的功能是多元的,同时也是多层次的。在道德的功能系统中,认识功能、规范功能、调节功能是最基本的功能。

道德的认识功能是指道德反映社会关系特别是反映社会经济关系的功效与能力。

道德的规范功能是指在正确善恶观的指引下,规范社会成员在社会公共领域、职业领域、家庭领域的行为,并规范个人品德的养成,引导并促进人们崇德向善。

道德的调节功能是指道德通过评价等方式指导和纠正人们的行为和实践活动、协调社会关系和人际关系的功效与能力。道德评价是道德调节的主要形式,社会舆论、传统习俗和人们的内心信念是道德调节所赖以发挥作用的力量。道德的调节功能主要是通过调节人与人、人与社会、人与自然以及人与自身之间关系而使之逐步完善和谐。

5. 道德的作用是指道德的认识、规范、调节、激励、导向、教育等功能的发挥和实现所产生的社会影响及实际效果。道德作为维系社会稳定、促进国家发展的重要因素,对巩固特定社会的经济基础和上层建筑具有不可替代的重要作用。同时,道德作为激励人们改造客观世界和主观世界的一种精神力量,也是提高人的精神境界、促进人的自我完善、推动人的全面发展的内在动力。

6. 社会主义道德具有显著的先进性特征。这种先进性主要体现在以下几个方面:(1)首先,社会主义道德是社会主义经济基础的反映。(2)社会主义道德是对人类优秀道德资源的批判继承和创新发展。(3)社会主义道德克服了以往阶级社会道德的片面性和局限性,坚持以为人民服务为核心,坚持以集体主义为原则,展现出真实而强大的道义力量。

真题 1 社会主义道德是崭新类型的道德,与以往的社会道德形态相比,社会主义道德具

有显著的先进性特征。社会主义道德的先进性主要体现在(2022.30 多选)

- A. 它是对人类优秀道德资源的批判继承和创新发展
- B. 它克服了以往阶级社会道德的片面性和局限性
- C. 它是调节社会一切行为规范的准则
- D. 它是社会主义经济基础的反映

【考点 2】坚持为人民服务(选择题, 概率: 60%)

1. 为人民服务是社会主义道德建设的核心。为什么人服务是道德的核心问题, 决定并体现着道德建设的根本性质和发展方向, 规定并制约着道德领域中的所有道德现象。为人民服务, 不仅是坚持历史唯物主义的必然要求, 也是社会主义道德观的集中体现, 是全体中国人民共同遵循的道德要求, 是社会主义道德区别和优越于其他社会形态道德的显著标志。

2. 为人民服务是社会主义道德的本质要求。

(1) 为人民服务是社会主义经济基础和人际关系的客观要求。在我国, 公有制为主体、多种所有制经济共同发展, 按劳分配为主体、多种分配方式并存, 社会主义市场经济体制等社会主义基本经济制度, 是为人民服务的根本制度保证; 团结互助、平等友爱、共同进步的人际关系, 是为人民服务的广泛社会基础。

(2) 为人民服务是社会主义市场经济健康发展的要求。在社会主义市场经济条件下, 市场主体必须通过向社会和他人提供一定数量和质量的产品, 建立满足社会和他人需求的良好信誉。每个市场主体都要有为人民服务的思想, 自觉积极地为人民服务、为社会服务, 把自身利益同国家和人民的共同利益结合起来。

3. 为人民服务是先进性要求和广泛性要求的统一。为人民服务可以通过不同层次、不同形式表现出来。那种认为为人民服务只适于党员干部而不能推广到全体人民的看法是一种误解。

【考点 3】坚持以集体主义为原则(选择题, 概率: 60%)

1. 长期以来, 集体主义已经成为调节国家利益、社会整体利益和个人利益关系的基本原则。

第一, 社会主义集体主义强调集体利益和个人利益的辩证统一。在现实生活中, 集体利益和个人利益是相辅相成的。集体利益的发展, 本身就包含着集体中每个人利益的增加。而集体中每个人利益的增加, 同样有利于集体利益的扩大。

第二, 社会主义集体主义强调在个人利益与集体利益发生矛盾冲突, 尤其是发生激烈冲突的时候, 必须坚持集体利益高于个人利益的原则, 即个人应当以大局为重, 使个人利益服从集体利益, 在必要时, 为集体利益作出牺牲。集体主义要求个人为集体作出牺牲并不是任意的, 只有在不牺牲个人利益就不能保全集体利益的情况下, 才要求个人为集体利益作出牺牲。社会主义集体主义之所以强调个人利益要服从集体利益, 归根到底, 既是为了维护集体的共同利益, 也是为了维护个人的根本利益。

第三, 社会主义集体主义强调重视和保障个人的正当利益。只有在集体中, 个人才能获得全面发展, 只有在集体中, 才可能有个人自由。那种把集体主义看作是对“个人的压制”、是对

“个性的束缚”的思想,是与集体主义的本意相违背的。

2. 根据我国现阶段经济社会生活和人们思想道德的实际,可将集体主义分为三个层次的道德要求:一是无私奉献、一心为公,这是集体主义的最高层次,是共产党员、先进分子应努力达到的道德目标。二是先公后私、先人后己,这是已经具有较高社会主义道德觉悟的人能够达到的要求。三是顾全大局、遵纪守法、热爱祖国、诚实劳动,这是对公民最基本的道德要求。

第二节 吸收借鉴优秀道德成果

【考点4】传承中华民族传统美德(选择题,概率:80%)

1. 中华传统美德是中华文化的精髓,是社会主义道德建设的源头活水。中华民族在长达数千年的历史发展中,形成了源远流长的优良传统道德,概括起来主要有以下五个方面内容。

(1)重视整体利益,强调责任奉献。在中国传统道德的发展演化中,公私之辩始终是一条主线。“公义胜私欲”是中国传统道德的根本要求。两千多年前的《诗经》已经提出“夙夜在公”的道德要求,认为日夜为公家办事,是一种高尚的道德品质。《尚书》也有“以公灭私,民其允怀”的思想,认为朝廷官员应当以公心灭除自己的私欲,这样就可以得到老百姓的信任和依附。西汉初年的贾谊在他的《治安策》中提出“国而忘家,公而忘私”,宋代的范仲淹在《岳阳楼记》中提出“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,都显示了强烈的为国家、为民族、为整体而献身的精神。中国古代思想家强调在“义”和“利”发生矛盾时,应当“义以为上”“先义后利”“见利思义”,主张“义然后取”,反对“重利轻义”和“见利忘义”。这种提倡“先义后利”和反对“见利忘义”的思想,不但在中华民族的长期发展中起到了积极的作用,而且对提高我国当前的道德水平有重要意义。

(2)推崇“仁爱”原则,注重以和为贵。孔子强调“己欲立而立人,己欲达而达人”,孟子强调“亲亲而仁民,仁民而爱物”,荀子强调“仁者自爱”,墨子则提出“兼相爱,交相利”。从仁爱精神出发,古人强调社会和谐,讲求和睦友善,倡导团结互助,追求和平共处。在人际相处上,主张与人为善、推己及人,建立和谐友爱的人际关系;在民族关系上,主张各民族互相交融、和衷共济,建设团结和睦的大家庭;在对外关系上,倡导亲仁善邻、协和万邦,与世界其他民族在平等相待、互相尊重的基础上发展友好合作关系。

(3)注重人伦关系,重视道德义务。中华传统美德一个重要的特点,就是非常重视每个人在人伦关系中的地位及其价值,强调每个人都必须根据规范的要求来尽自己应尽的义务。早在《尚书》中就有“五教”的思想,即“父义”“母慈”“兄友”“弟恭”“子孝”。到了战国时期,孟子提出了影响深远的“五伦”说,即“父子有亲、君臣有义、夫妇有别、长幼有序、朋友有信”。汉代以后,思想家们为了更好地调整不断变化着的人际关系,相继提出了一些新的原则,如董仲舒提出了“仁、义、礼、智、信”,宋代的思想家们又提出了“忠、孝、节、义”四大德目等,不断强化每个人在人伦关系中的责任和义务,强调人伦价值的重要意义。

(4)追求精神境界,向往理想人格。中华传统美德主张在物质生活基本得到满足的情况下应追求崇高的精神境界,把道德理想的实现看作人生诸种需要中最高层次的需要。孟子说,人之所以异于禽兽的根本就在于人能够“明于庶物,察于人伦”,即能本着“仁义”行事。荀子说,人之所以能够保持群体性特征,归根结底是由于人能够遵守礼仪,否则人就会由于争斗而发生祸乱,进而造成彼此分离,变得弱小。从先秦儒家所强调的孔颜之乐、“大丈夫”人格,到范仲淹所提出的

“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，这种精神已经凝聚成为中华民族一种特有的价值追求。

(5) 强调道德修养，注重道德践履。中国古代的思想家大都认为，在修身养性的过程中，最重要的就是要使社会的道德原则和规范转换为自身的思想品德和行为实践，通过切磋践履不断养成良好的道德习惯，形成完善的道德人格。儒家经典《礼记》中明确提出，“修身”是“齐家、治国、平天下”的前提和基础，孔子提倡“修己”“克己”和“慎独”，提倡“见贤思齐焉，见不贤而内自省也”，孟子更主张“善养吾浩然之气”。墨家也非常重视修身，强调“察色修身”和“以身戴行”。

在长期的历史发展中，中华传统美德已经深入到全民族的思维方式、价值观念、行为方式和风俗习惯之中，具有重要的当代价值。比如，关于道法自然、天人合一的思想，关于天下为公、大同世界的思想，关于自强不息、厚德载物的思想，关于经世致用、知行合一、躬行实践的思想，关于仁者爱人、以德立人的思想，关于以诚待人、讲信修睦的思想，关于清廉从政、勤勉奉公的思想，关于俭约自守、力戒奢华的思想等，这些传统美德蕴藏的中国智慧，既可以为今天的道德建设提供有益启发，为治国理政提供有益启示，也为解决当代人类面临的道德难题提供了重要启迪，更为当代大学生的成长提供了宝贵的精神营养。

真题 2 中华传统美德是中华优秀传统文化的重要组成部分，其内容博大精深、源远流长。从《诗经》中的“夙夜在公”到《尚书》中的“以公灭私”，从西汉贾谊《治安策》中的“国而忘家，公而忘私”到宋代范仲淹《岳阳楼记》中的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，再到清代林则徐的“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”，贯穿其中的传统美德是(2022.13 单选)

- A. 强调知行合一，注重躬行实践
- B. 推崇“仁爱”原则，注重以和为贵
- C. 重视整体利益，强调责任奉献
- D. 提倡人伦价值，重视道德义务

2. 中华传统美德作为中国传统道德的精华部分，为今天的道德建设提供了丰富的资源，我们要坚定历史自信，文化自信，不忘本来，辩证取舍，古为今用、推陈出新传承和弘扬中华传统美德。

在对待传统道德的问题上，要反对两种错误思潮。一种是“复古论”，认为道德建设的最终目标就是要恢复中国“固有文化”，形成以中国传统文化为主体的道德体系；另一种是“虚无论”，认为中国传统道德从整体上来说在如今已经失去了价值和意义，必须从整体上予以全盘否定。这两种观点都是错误的，因为它们都割断了道德的历史与发展的关系，都不利于社会的发展和道德的进步。我们要树立高度的文化自觉和文化自信，深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范，结合时代要求继承创新，让中华文化展现出永久魅力和时代风采。

真题 3 中华传统美德蕴含着丰富的思想道德资源，对于我们今天的道德建设具有重要价值，习近平总书记指出：“要继承和弘扬我国人民在长期实践中培养和形成的传统美德，坚持马克思主义道德观、坚持社会主义道德观，在去粗取精、去伪存真的基础上坚持古为今用、推陈出新，努力实现中华传统美德的创造性转化、创新性发展”。中华传统美德的“创造性转化、创新性发展”体现为(2024.30 多选)

- A. 对中华传统美德中具有当代价值的道德精神加以挖掘
- B. 赋予中华传统美德新的时代内涵
- C. 用中华传统美德滋养社会主义道德建设
- D. 形成以中国传统文化为主体的道德体系

【考点5】发扬中国革命道德,传承红色基因(选择题或分析题,概率:90%)

1. 中国革命道德是社会主义道德的红色基因,指中国共产党人、人民军队、一切先进分子和人民群众在中国新民主主义革命和社会主义革命、建设与改革中所形成的优良道德。

2. 中国革命道德的主要内容。

(1)为实现社会主义和共产主义的理想信念而敢于斗争、敢于胜利。坚持社会主义和共产主义理想信念的不屈不挠的精神,是革命道德的灵魂。革命先烈之所以能够排除万难、坚持斗争、无私无畏、不怕牺牲,就是因为他们有坚定的社会主义和共产主义的理想信念。

(2)全心全意为人民服务。中国革命道德从一开始就特别强调要为群众服务、为大众谋幸福、为人民利益献身,并认为这是对一切革命人士和先进分子的要求。全心全意为人民服务作为贯穿中国革命道德始终的一根红线,是中国共产党在中国革命实践中的一个伟大创造,对中国的革命、建设、改革事业产生了极其重大的推动作用。

(3)始终把革命利益放在首位。共产党人和革命者从事革命活动的目的就是要为革命利益而奋斗,始终把革命利益放在首位,极大地激发了革命者为集体而献身的斗志,使革命队伍形成了前所未有的向心力和凝聚力,也使革命事业不断蓬勃向前发展。

(4)树立社会新风,建立新型人际关系,体现了中国革命道德在社会生活层面上的重要意义。

(5)修身自律,保持节操。

3. 中国革命道德的当代价值:

(1)有利于加强和巩固社会主义和共产主义的理想信念。

(2)有利于培育和践行社会主义核心价值观。

(3)有利于引导人们树立正确的道德观。

(4)有利于培育良好的社会道德风尚。

4. 大学生发扬革命道德、传承红色基因,就要深入了解中国社会和中国革命的历史,了解中国共产党人带领广大人民群众进行革命斗争的艰苦实践,真正体会中国革命道德的本质内涵、历史意义和当代价值,自觉同各种歪曲历史、诋毁英雄的历史虚无主义思潮作斗争,努力在坚持和发展中国特色社会主义伟大进程中创造无愧于时代、无愧于人民、无愧于先辈的业绩。

【考点6】借鉴人类文明优秀道德成果(选择题,概率:40%)

1. 借鉴和吸收人类文明优秀道德成果,必须秉承正确的态度和科学的方法。要坚持马克思主义立场、观点、方法,在道德问题上把握好共性和个性、抽象和具体、一般和个别的关系。

2. 要坚持以我为主、为我所用,批判继承其他国家的道德成果。

3. 青年充满了活力,应该也能够以平等、包容、友爱的视角看待和而不同,用欣赏、互学、互鉴的态度对待多种文化。

第三节 投身崇德向善的道德实践

【考点 7】遵守社会公德(选择题, 概率: 60%)

1. 公共生活是相对于私人生活而言的。私人生活以家庭内部活动和个人活动为主要领域, 私人空间里人们的行为是相对独立的, 因而具有一定的封闭性和隐秘性。

当今世界, 公共生活的领域更为广阔, 公共生活的重要性更加凸显。公共生活具有以下四个方面的特征: 一是活动范围的广泛性。公共生活的场所和领域不断扩展、空间不断扩大, 特别是互联网技术使公共生活进一步扩展到网络空间。二是活动内容的开放性。公共生活是由社会成员共同参与、共同创造的公共空间, 它涉及的活动内容是开放的。三是交往对象的复杂性。随着科学技术的迅猛发展, 人们在公共生活中的交往对象不再局限于熟识的人, 而是进入公共场所的任何人, 这就增加了人际交往信息的不对称性和行为后果的不可预期性。四是活动方式的多样性。当代社会的发展使人们的生活方式发生了新的变化, 人们可以根据自身的需要及年龄、兴趣、职业、经济条件等因素, 选择和变换参与公共生活的具体方式。

公共生活需要公共秩序。有序的公共生活是社会生产活动的重要基础, 是提高社会成员生活质量的基本保障, 更是社会文明的重要标志。

2. 公共生活中的道德规范。

公共生活中的道德规范, 即社会公德, 是指人们在社会交往和公共生活中应该遵守的行为准则, 是维护公共利益、公共秩序、社会和谐稳定的起码的道德要求, 涵盖了人与人、人与社会、人与自然之间的关系。

每一个社会成员, 都应遵守以文明礼貌、助人为乐、爱护公物、保护环境、遵纪守法为主要内容的社会公德。文明礼貌是调整和规范人际关系的行为准则, 与日常生活密切相关, 自觉讲文明、懂礼貌、守礼仪, 可以塑造真诚待人的良好形象; 助人为乐是把帮助他人视为自己应做之事, 以力所能及的方式关心和关爱他人, 并从中收获实现人生价值的快乐; 爱护公物是对社会共同劳动成果的珍惜和爱护, 是每个公民应该承担的责任义务, 既显示出个人的道德修养水平, 也是社会文明水平的重要标志; 保护环境要求尊重自然、顺应自然、保护自然, 像对待生命一样对待生态环境, 为建设美丽中国作出自己应有的贡献; 遵纪守法是全体公民都必须遵循的最基本行为准则, 是维护公共生活秩序的重要条件, 每个社会成员既要遵守国家颁布的有关法律、法规, 也要遵守特定公共场所和单位的有关纪律规定。

3. 网络生活中的道德要求。

人类已进入互联网时代, 我国已成为网络大国。网络走进千家万户, 融入社会生活的方方面面, 这既会影响人们的求知途径、思维方式、价值观念, 也会影响人们对国家、社会、人生的看法。从本质上说, 网络交往仍然是人与人的现实交往, 网络生活也是人的真实生活。网络生活中的道德要求, 是人们在网络生活中为了维护正常的网络公共秩序需要共同遵守的基本道德准则, 是社会公德在网络空间的运用和扩展。“网络空间天朗气清、生态良好, 符合人民利益。”大学生应当遵守网络生活中的道德要求, 成为营造清朗网络空间的正能量代表。

第一, 大学生要提高信息获取能力, 加强信息辨识能力, 增进信息应用能力, 使网络成为开阔视野、提高能力的重要工具。第二, 大学生要文明上网, 遵德守法、文明互动、理性表达, 远离

不良网站,防止沉迷网络,自觉维护良好网络秩序。第三,大学生应当带头引导网络舆论,对模糊认识要及时廓清,对怨气怨言要及时化解,对错误看法要及时纠正,促进网络空间日益清朗。

【考点 8】恪守职业道德(选择题,概率:50%)

1. 职业生活与劳动观念。

职业是指人们由于社会分工所从事的具有专门业务和特定职责,并以此作为主要生活来源的社会活动。职业生活则是人们参与社会分工,用专业技能和知识创造物质财富或精神财富,获取合理报酬,丰富社会物质生活或精神生活的的生活方式。

正确的劳动观念是维系人们职业活动和职业生活的思想观念保障。在职业生活中,必须牢固树立“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”的观念,通过劳动创造更加美好的生活。无论从事什么劳动,都要弘扬工匠精神,干一行、爱一行、钻一行。只要踏实劳动、勤勉劳动,在平凡岗位上也能干出不平凡的业绩。幸福源自奋斗,成功在于奉献,平凡孕育伟大。事实上,只要有志气有闯劲,普通劳动者都可以在宽广舞台上实现自己的人生价值。

2. 职业生活中的道德规范:职业道德是指从事一定职业的人在职业生活中应当遵循的具有职业特征的道德要求和行为准则,涵盖了从业人员与服务对象、职业与职工、职业与职业之间的关系。

爱岗敬业、诚实守信、办事公道、热情服务和奉献社会是职业生活中的基本道德规范。爱岗敬业就是要干一行爱一行,爱一行钻一行,精益求精,尽职尽责,体现的是从业者热爱工作岗位、对工作极端负责、敬重自己所从事职业的道德操守,是从业者对工作勤奋努力、恪尽职守的行为表现;诚实守信要求从业者在职业生活中诚实劳动、合法经营、信守承诺、讲求信誉,体现着从业者的道德操守和人格力量,也是从业者在行业中扎根立足的基础;办事公道要求从业人员做到公平、公正,不损公肥私,不以权谋私,不假公济私,无论对人对己都要出于公心,遵循道德和法律规范来处事待人;热情服务要求每个人无论从事什么工作、能力如何,都应该在本职岗位上通过不同形式为群众服务,形成人人都是服务者、人人又都是服务对象的良好秩序与和谐状态;奉献社会要求从业人员在工作岗位上兢兢业业地为社会和他人作贡献,是社会主义职业道德中最高层次的要求,体现了社会主义职业道德的最高目标指向。爱岗敬业、诚实守信、办事公道、热情服务,都体现了奉献社会的精神。

3. 树立正确的择业观和创业观。

- (1) 树立崇高的职业理想。
- (2) 服从社会发展的需要。
- (3) 做好充分的择业准备。
- (4) 培养创业的勇气和能力。

【考点 9】弘扬家庭美德(选择题,概率:70%)

1. 要注重家庭、家教、家风。

家庭是社会的基本细胞,是人生的第一所学校。不论时代发生多大变化,生活格局发生多大变化,都要重视家庭建设,注重家庭、家教、家风。家风家教是一个家庭最宝贵的财富,是留给子孙后代最好的遗产。要推动全社会注重家庭家教家风建设,激励子孙后代增强家国情怀,

努力成长为对国家、对社会有用之才。

千千万万个家庭是国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点,是人们梦想启航的地方。当代大学生应该积极参与家庭文明建设,推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。

2. 家庭美德以尊老爱幼、男女平等、夫妻和睦、勤俭持家、邻里互助为主要内容,在维系和谐美满的婚姻家庭关系中具有重要而独特的功能。

【考点 10】锤炼个人品德(选择题,概率:40%)

1. 个人品德在社会道德建设中具有基础性作用:个人品德是通过社会道德教育和个人自觉的道德修养所形成的稳定的心理状态和行为习惯。它是个体对某种道德要求认同和践履的结果,集中体现了道德认知、道德情感、道德意志、道德信念和道德行为的内在统一。

在现实生活中,社会公德、职业道德和家庭美德的状况,最终都是以每个社会成员的道德品质为基础的。社会公德、职业道德和家庭美德建设,最终都要落实到个人品德的养成上,形成以爱国奉献、明礼遵规、勤劳善良、宽厚正直、自强自律为主要内容的个人品德。

2. 道德修养重在践行。

(1)掌握道德修养的正确方法。加强道德修养,提升个人品德,应借鉴历史上思想家们所提出的学思并重、省察克治、慎独自律、知行合一、积善成德等各种积极有效的方法,并结合当今社会发展的需要身体力行,不断提高自己的道德素质和精神境界。“不矜细行,终累大德。”加强个人品德修养不可能一蹴而就,更不可能一劳永逸。只有按照有效的品德修养方法去做,并长期坚持下去,才能使自己不断进步、不断完善,从而成为品德高尚的人。

(2)向道德模范学习。道德模范主要是指思想和行为能够激励人们不断向善且为人们所崇敬、模仿的先进人物。道德模范既包括在一定社会道德实践中涌现的符合特定道德理想类型的人物,又包括人们日常生活中能够近距离感受的具有积极道德影响的人物。大学生要向道德模范学习,崇德向善、见贤思齐,弘扬真善美,传播正能量,积极从道德模范身上获取前进的动力,做社会良知的守望者、积极传播者和践行者。

(3)积极参与志愿服务活动。志愿服务是指志愿贡献个人的时间及精力,在不求任何物质报酬的情况下,为改善社会、促进社会进步而提供的服务。志愿服务是培育和弘扬社会主义核心价值观的重要载体。志愿服务的精神是奉献、友爱、互助、进步。其中,奉献精神是精髓。

3. 大学生应投身崇德向善的道德实践,引领良好的社会风尚。做到知荣辱、讲正气、作奉献、促和谐。

真题 4 公民道德建设对于提高人民思想觉悟、道德水平、文明素养、提高全社会文明程度,具有至关重要的作用。适应新时代新要求,党中央根据变化了的形势和公民道德建设的新需要,于 2019 年颁布了《新时代公民道德建设实施纲要》,明确强调新时代公民道德建设的着力点是(2023.13 单选)

- A. 弘扬民族精神和时代精神
- B. 推动理想信念教育常态化、制度化
- C. 推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设
- D. 传承孝老爱亲、扶危济困、见义勇为等中华美德

8 经典解析

真题 1 【答案】ABD

【解析】社会主义道德具有显著的先进性特征。这种先进性主要体现在以下几个方面：第一，社会主义道德是社会主义经济基础的反映。第二，社会主义道德是对人类优秀道德资源的批判继承和创新发展。第三，社会主义道德克服了以往阶级社会道德的片面性和局限性，坚持以为人民服务为核心，坚持以集体主义为原则，展现出真实而强大的道义力量。故应选 ABD 三项。C 项错在“调节一切行为”这一说法上。

真题 2 【答案】C

【解析】两千多年前的《诗经》已经提出“夙夜在公”的道德要求，认为日夜为公家办事，是一种高尚的道德品质。《尚书》也有“以公灭私，民其允怀”的思想，认为朝廷官员应当以公心灭除自己的私欲，这样就可以得到老百姓的信任和依附。西汉初年的贾谊在他的《治安策》中提出“国而忘家，公而忘私”，宋代的范仲淹在《岳阳楼记》中提出“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，都显示了强烈的为国家、为民族、为整体而献身的精神。贯穿其中的中国传统道德是重视整体利益，强调责任奉献。

真题 3 【答案】ABC

【解析】中华传统美德作为中国传统道德的精华部分，为今天的道德建设提供了丰富的资源，我们要坚定历史自信、文化自信，不忘本来、辩证取舍，古为今用、推陈出新，传承和弘扬中华传统美德。中华传统美德的“创造性转化、创新性发展”体现为对中华传统美德中具有当代价值的道德精神加以挖掘，赋予中华传统美德新的时代内涵，用中华传统美德滋养社会主义道德建设。D 项犯了“复古论”的错误。

真题 4 【答案】C

【解析】2019 年颁布的《新时代公民道德建设实施纲要》明确强调新时代公民道德建设的着力点是推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设。故应选 C 项。AB 两项属于思想修养方面的内容。D 项是新时代公民道德建设的手段。

第六章 学习法治思想 提升法治素养

8 命题预测

自 2021 年考研政治大纲增加了全面依法治国的指导思想和根本遵循——习近平法治思想后，本章的命题形式主要以选择题为主，且题目多结合当年法治建设的热点，并融合相关考点进行命题，近几年基本上会考查 1 道单项选择题与 1 道多项选择题。考生要关注 2024 年国家将要通过的重要法律，预计本章在 2026 年考研中仍然会考查 1 道或 2 道选择题。

8 命题角度

第一节 社会主义法律的特征和运行

【考点 1】法律及其历史发展(选择题,概率:50%)

1. 法律是由国家创制并保证实施的行为规范。

(1)法律区别于道德规范、宗教规范、风俗习惯、社会礼仪、职业规范等其他社会规范的首要之处在于,它是由国家创制并保证实施的社会规范。

(2)国家创制法律规范的方式主要有两种:一是制定。国家制定的法律一般以一定的规范性文件形式表现出来,所以被称为制定法。二是认可。即国家机关赋予某些既存社会规范以法律效力,或者赋予先前的判例以法律效力。

(3)法律由国家保证实施,即法律具有国家强制性。法律的国家强制性,既表现为国家对违法行为的否定和制裁,也表现为国家对合法行为的肯定和保护。国家强制力并不是保证法律实施的唯一力量。法律意识、道德观念、纪律观念也在保证法律的实施过程中发挥着重要作用。

2. 法律是统治阶级意志的体现。

在阶级社会中,法律是统治阶级意志的体现。法律所体现的是统治阶级的阶级意志,即统治阶级的整体意志,而不是个别统治者的意志,也不是统治者个人意志的简单相加,也不是统治阶级意志的全部,而仅仅是上升为国家意志的那部分意志。统治阶级的意志还体现在国家政策、统治阶级的道德、最高统治者的言论等形式之中。

3. 法律是由社会物质生活条件决定的。

法律不是凭空出现的,而是产生于特定时代的物质生活条件基础之上。社会物质生活条件指与人类生存相关的地理环境、人口和物质资料的生产方式等。其中,物质资料的生产方式既是决定社会面貌、性质和发展的根本因素,也是决定法律本质、内容和发展方向的根本因素。

真题 1 法律作为上层建筑的重要组成部分,不是凭空产生的,也不是永恒存在的,是由一定的社会物质生活条件所决定的。决定法律本质、内容和发展方向的根本因素是(2022.14 单选)

A. 地理环境

B. 物质资料的生产方式

C. 人口素质

D. 统治阶级的意志

4. 法律的历史发展。

法律不是从来就有的,也不是永恒存在的。它随着私有制、阶级和国家的产生而产生,也将随着私有制、阶级和国家的消亡而消亡。法律作为上层建筑的重要组成部分,其基本内容和性质总是与所在社会的生产关系相适应。奴隶制法律、封建制法律、资本主义法律都是建立在私有制经济基础之上的剥削阶级类型法律,而社会主义法律则是人类历史上以公有制为基础的新型法律。

【考点 2】社会主义法律的本质特征(选择题,概率:60%)

1. 中国特色社会主义法律体系。2011 年 3 月,十一届全国人大四次会议庄严宣布,一个

立足中国国情和实际、适应改革开放和社会主义现代化建设需要、集中体现党和人民意志的中国特色社会主义法律体系已经形成。这一体系是以宪法为核心,以宪法相关法、民法商法、行政法、经济法、社会法、刑法、诉讼与非诉讼程序法等多个法律部门的法律为主干,由法律、行政法规、地方性法规等多个层次的法律规范构成的有机统一整体。

2. 我国社会主义法律体现了党的主张和人民意志的统一。

我国社会主义法律既具有鲜明的阶级性,又具有广泛的人民性,体现了阶级性与人民性的统一。我国是中国共产党领导下的社会主义国家,人民是国家的主人,制定法律的权力属于人民。中国共产党是中国工人阶级的先锋队,同时是中国人民和中华民族的先锋队,是中国特色社会主义事业的领导核心。社会主义法律维护人民的根本利益,巩固中国共产党的领导地位,体现了党的主张和人民意志的统一。党领导人民制定宪法法律,党领导人民实施宪法法律,党自身必须在宪法法律范围内活动,这就是党的领导力量的体现,也是我国社会主义法律最本质特征的具体表现。

3. 我国社会主义法律具有科学性和先进性。

我国法律坚持马克思主义世界观和方法论,并指导人们在法律实践中尊重和反映客观规律。我国法律适应时代发展要求,改革创新立法体制、立法程序、立法技术,使立法的质量和水平不断提高。

4. 我国社会主义法律是中国特色社会主义建设的重要保障。在统筹推进伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想,全面建设社会主义现代化国家的新征程上,我们要更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。

【考点3】我国社会主义法律的运行(选择题,概率:40%)

法律的运行是一个从创制、实施到实现的过程。这个过程主要包括法律制定、法律执行、法律适用、法律遵守等环节。

1. 法律制定是国家对权利和义务,即社会利益和负担进行的权威性分配。

法律制定是指有立法权的国家机关,依照法定职权和程序制定规范性文件的活动,是法律运行的起始性和关键性环节。根据宪法规定,全国人民代表大会及其常务委员会行使国家立法权,负责修改宪法、制定法律。国务院、国家监察委员会、国务院各部门也有权根据宪法和法律制定行政法规、监察法规、部门规章等。我国立法贯彻公正、公平、公开原则,坚持科学立法、民主立法、依法立法,表达人民的共同意志和诉求。立法活动必须遵循法定程序。就全国人民代表大会的立法程序而言,大体包括法律案的提出、法律案的审议、法律案的表决和法律的公布四个环节。

2. 法律的执行、适用、遵守则把法律规范转化为法律实践,把法定的权利和义务转化为现实的权利和义务。

法律执行是指国家机关及其公职人员,在国家和公共事务管理中依照法定职权和程序,贯彻和实施法律的活动。行政执法是法律实施和实现的重要环节,必须坚持合法性、合理性、信赖保护、效率等基本原则。

法律适用是指国家司法机关及其公职人员依照法定职权和程序适用法律处理案件的专门活动。在我国,司法机关是指国家审判机关和检察机关。人民法院代表国家行使审判权,人民

检察院代表国家行使法律监督权。司法的基本要求是正确、合法、合理、及时。司法原则主要有：司法公正；公民在法律面前一律平等；以事实为依据，以法律为准绳；司法机关依法独立公正行使司法权等。

法律遵守是指国家机关、社会组织和公民个人依照法律规定行使权力或权利以及履行职务或义务的活动。守法是法律实施和实现的基本途径。一切组织和个人都必须遵守宪法和法律，任何公民享有宪法和法律规定的权利，同时必须履行宪法和法律规定的义务。

第二节 坚持全面依法治国

【考点4】全面依法治国的根本遵循（选择题，概率：70%）

1. 习近平法治思想的重要意义。

在2020年11月召开的中央全面依法治国工作会议上，我们党正式提出“习近平法治思想”，不仅具有十分重大的理论和实践意义，而且具有非常深刻的政治和法治价值。习近平法治思想从历史和现实相贯通、国际和国内相关联、理论和实际相结合上深刻回答了新时代为什么实行全面依法治国、怎样实行全面依法治国等一系列重大问题，是顺应实现中华民族伟大复兴时代要求应运而生的重大理论创新成果，是马克思主义法治理论中国化最新成果，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分。

2. 习近平法治思想的主要内容。

2020年11月，习近平在中央全面依法治国工作会议上的重要讲话中，用“十一个坚持”对全面依法治国进行了系统阐释、部署。这“十一个坚持”涉及的都是全面依法治国方向性、根本性、全局性的重大问题，从全面依法治国的政治方向、战略地位、工作布局、主要任务、重大关系、重要保障等方面提出了一系列新理念新观点新论断，构成了习近平法治思想的主要内容。

关于政治方向，这一思想深刻回答全面依法治国由谁领导、依靠谁、走什么道路等大是大非问题，指明了中国特色社会主义法治的前进方向。

关于战略地位，这一思想深刻回答为什么要全面依法治国的问题，深刻揭示全面依法治国是新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，是党领导人民治理国家的基本方式。

关于工作布局，这一思想深刻回答全面依法治国如何谋篇布局的问题，明确全面依法治国的总目标、总抓手和基本思路。

关于主要任务，这一思想深刻回答全面依法治国如何突破的问题，指明中国特色社会主义法治的战略安排。

关于重大关系，这一思想深刻回答如何正确处理政治与法治、改革与法治、德治与法治等重大问题，揭示法治中国建设的认识论和方法论。

关于重要保障，这一思想深刻回答全面依法治国需要什么保障的问题，指明全面依法治国的人才支撑和“关键少数”。

习近平法治思想，坚持马克思主义的立场、观点、方法，为马克思主义法治理论发展作出了独创性、原创性、集成性贡献，是习近平新时代中国特色社会主义思想的“法治篇”。

真题2 习近平法治思想是全面依法治国的根本遵循和行动指南。2020年11月，习近平在中央全面依法治国工作会议上，用“十一个坚持”对全面依法治国进行了系统

阐释、部署,从全面依法治国的政治方向、战略地位、工作布局、主要任务、重大关系、重要保障等方面提出了一系列新理念新观点新论断。其中关于全面依法治国政治方向的是(2022.31 多选)

- A. 坚持党对全面依法治国的领导
- B. 坚持以人民为中心
- C. 坚持中国特色社会主义法治道路
- D. 坚持统筹推进国内法治和涉外法治

【考点5】坚持走中国特色社会主义法治道路(选择题,概率:70%)

1. 中国特色社会主义法治道路的核心要义。

要坚持党的领导,坚持中国特色社会主义制度,贯彻中国特色社会主义法治理论,这充分体现了我国社会主义性质,具有鲜明的中国特色、实践特色、时代特色。

2. 走中国特色社会主义法治道路的原因。

- (1)这是历史的必然结论。
- (2)这是由我国社会主义国家性质所决定的。
- (3)这是立足我国基本国情的必然选择。

中国特色社会主义法治道路,明确了建设社会主义法治国家的性质和方向,是社会主义法治建设成就和经验的集中体现,是建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家的正确道路。

3. 坚持中国特色社会主义法治道路必须遵循的原则。

(1)坚持中国共产党的领导。党的领导是中国特色社会主义最本质的特征,是社会主义法治最根本的保证。把党的领导贯彻到依法治国全过程和各方面,是我国社会主义法治建设的一条基本经验。我国是人民民主专政的社会主义国家,党的领导是中国特色社会主义法治之魂,是我们的法治同西方资本主义国家的法治最大的区别。

“党大还是法大”是一个政治陷阱,是一个伪命题。党的领导和依法治国不是对立的,而是统一的。我国法律充分体现了党和人民意志,党依法办事。党的领导和依法治国是相互统一的关系。当然,我们说不存在“党大还是法大”的问题,是把党作为一个执政整体、就党的执政地位和领导地位而言的,具体到每个党政组织、每个领导干部,都必须服从和遵守宪法法律。“权大还是法大”则是一个真命题。纵观人类政治文明史,权力是一把“双刃剑”,在法治的轨道上行使可以造福人民,在法律之外行使必然祸害国家和人民。

(2)坚持人民主体地位。全面依法治国最广泛、最深厚的基础是人民,必须坚持为了人民、依靠人民。推进全面依法治国,根本目的是依法保障人民权益。

(3)坚持法律面前人人平等。平等是社会主义法律的基本属性,是社会主义法治的基本要求。坚持法律面前人人平等,对于坚持走中国特色社会主义法治道路具有十分重要的意义。首先,它可以充分显示中国特色社会主义制度的优越性,使人民在依法治国中的主体地位得到尊重和保障,从而有利于增强人民群众的主人翁意识和责任感。其次,它鲜明地反对法外特权、法外开恩,对掌握公权力的人形成制约,从而有利于预防特权思想和各种潜规则的侵蚀。再次,它鲜明地反对法律适用上的各种歧视,有利于贯彻执行“以事实为依据、以法律为准绳”

的司法原则。最后,它要求人人都严格依法办事,既充分享有法律规定的各项权利,又切实履行法律规定的各项义务,有利于维护法律权威、健全社会主义法治,确保实现全面依法治国的总目标。

坚持法律面前人人平等,一方面要求违法必究,一切违反宪法法律的行为都必须予以追究。另一方面要求非歧视,即无差别对待。

(4)坚持依法治国和以德治国相结合。法治和德治,是治国理政不可或缺两种方式,如车之两轮或鸟之两翼,法治与德治相得益彰,做到法安天下,德润人心。坚持依法治国和以德治国相结合,首先要强化道德对法治的支撑作用,重视发挥道德的教化作用,提高全社会文明程度,为全面依法治国创造良好环境。其次要把道德要求贯彻到法治建设中,以法治承载道德理念,立法、执法、司法都要体现社会主义道德要求,都要把社会主义核心价值观贯穿其中,使社会主义法治成为良法善治,引导全社会崇德向善。再次要运用法治手段解决道德领域突出问题,依法加强对群众反映强烈的失德行为的整治。

(5)坚持从中国实际出发。坚持从实际出发,就是要突出法治道路的中国特色、实践特色、时代特色。要传承中华优秀传统文化,从我国革命、建设、改革的实践中探索适合自己的法治道路,同时借鉴国外法治有益成果,为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴夯实法治基础。某些人鼓吹和宣扬“西方宪政”“三权分立”“司法独立”,其要害就是削弱和否定党对中国特色社会主义法治的领导,在坚持和拓展中国特色社会主义法治道路这个根本问题上,我们要增强自信、保持定力。

真题 3 2020 年我国颁布的民法典具有鲜明道德导向。如第 7 条“民事主体从事民事活动,应当遵循诚信原则,秉持诚实,恪守承诺。”第 8 条“民事主体从事民事活动,不得违反法律,不得违背公序良俗。”第 184 条“因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的,救助人不承担民事责任。”法律对道德的导向主要表现为(2022.30 多选)

- A. 法律助推个人品德养成
- B. 法律决定道德传承的效果
- C. 法律助推社会公德水平提升
- D. 法律为弘扬美德提供保障

【考点 6】建设法治中国(选择题,概率:70%)

法治是人类文明进步的重要标志,是治国理政的基本方式。全面依法治国的宏伟目标是建设法治中国。

1. 以建设中国特色社会主义法治体系为总抓手。

建设中国特色社会主义法治体系,就是要形成完备的法律规范体系、高效的法治实施体系、严密的法治监督体系、有力的法治保障体系,形成完善的党内法规体系。

(1)完备的法律规范体系,是中国特色社会主义法治体系的前提,是法治国家、法治政府、法治社会的制度基础。法律规范体系,是以宪法为核心,由部门齐全、结构严谨、内部协调、体例科学、调整有效的法律及其配套法规所构成的法律规范系统。

(2)建设高效的法治实施体系,是建设中国特色社会主义法治体系的重点。高效的法治实施体系,是指执法、司法、守法等各个环节有效衔接、协调高效运转、持续共同发力,织密法治之网,强化法治之力,实现效果最大化的法治实施系统。

(3)严密的法治监督体系,是指以规范和约束公权力为重点建立的有效的法治化权力监督

网络。

(4)有力的法治保障体系,是全面依法治国的重要依托,是指在法律制定、实施和监督过程中形成的结构完整、机制健全、资源充分、富有成效的保障系统,包括政治和组织保障、人才和物质条件保障、法治文化保障等。

(5)建设完善的党内法规体系,是中国特色社会主义法治体系的本质要求和重要内容。完善的党内法规体系,是指内容科学、程序严密、配套完备、运行有效的党内制度及其运行、保障体系。

真题 4 全面推进依法治国,涉及立法、执法、司法、守法等各个方面,涉及中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局的各个领域,必须加强顶层设计、统筹谋划,在实际工作中必须有一个总揽全局、牵引各方的总抓手。全面依法治国的总抓手是(2020.13 单选)

- A. 依法治国和以德治国相结合
- B. 建设中国特色社会主义法治体系
- C. 坚持有法可依有法必依
- D. 坚持科学立法严格执法

2. 坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进,法治国家、法治政府、法治社会一体建设。

(1)依法治国、依法执政、依法行政是一个有机整体,关键在于党要坚持依法执政、各级政府要坚持依法行政。法治国家、法治政府、法治社会相辅相成,法治国家是法治建设的目标,法治政府是建设法治国家的重点,法治社会是构筑法治国家的基础。

(2)推进全面依法治国,法治政府建设是重点任务和主体工程,对法治国家、法治社会建设具有示范带动作用。

(3)推进全面依法治国,法治社会建设是基础工程。建设信仰法治、公平正义、保障权利、守法诚信、充满活力、和谐有序的社会主义法治社会,是增强人民群众获得感、幸福感、安全感的重要举措。

3. 坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。

科学立法是全面依法治国的前提,严格执法是全面依法治国的关键,公正司法是全面依法治国的重点,全民守法是全面依法治国的基础。全面依法治国,必须从立法、执法、司法、守法四个方面统筹推进。

(1)科学立法。“立善法于天下,则天下治;立善法于一国,则一国治。”法律是治国之重器,立法是法治的龙头环节。科学立法,要以完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系、加强宪法实施为目标,坚持以民为本、立法为民理念,使每一项立法都符合宪法精神,反映人民意志,得到人民拥护。

(2)严格执法。“天下之事,不难于立法,而难于法之必行。”法律的生命力在于实施,法律的权威也在于实施。严格执法,要深入推进依法行政,加快建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府,推进各级政府机构、职能、权限、程序、责任法定化,推行政府权力清单制度。

(3)公正司法。“理国要道,在于公平正直。”公正是法治的生命线,是司法活动最高的价值追求。公正司法是维护社会公平正义的最后一道防线。要深化司法责任制综合配套改革,加

强司法制约监督,健全社会公平正义法治保障制度,不断提高司法公信力,让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

(4)全民守法。“邦国虽有良法,要是人民不能全部遵循,仍然不能实现法治。”法律的权威源自人民的内心拥护和真诚信仰,全民守法是法治社会的基础工程。全民守法,要增强全民法治观念、推进法治社会建设,树立宪法法律至上、法律面前人人平等的法治理念,培育全社会法治信仰,增强法治宣传教育针对性和实效性,引导全体人民做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者,使法治成为社会共识和基本原则。

第三节 维护宪法权威

【考点 7】我国宪法的形成和发展(选择题 概率:50%)

1. 我国宪法的形成。

我国现行宪法可以追溯到 1949 年具有临时宪法作用的《中国人民政治协商会议共同纲领》和 1954 年一届全国人大一次会议通过的《中华人民共和国宪法》。1982 年 12 月 4 日,五届全国人大五次会议通过了《中华人民共和国宪法》。我国现行宪法公布施行至今已有 30 多年的历史。

2. 我国宪法的修改。

1988 年、1993 年、1999 年、2004 年、2018 年,全国人大分别对我国宪法个别条款和部分内容作出必要的也是十分重要的修正,使我国宪法在保持稳定性和权威性的基础上紧跟时代前进步伐,不断与时俱进。回顾党领导的宪法建设史,可以得出以下结论:

(1)制定和实施宪法,推进依法治国,建设法治国家,是实现国家富强、民族振兴、社会进步、人民幸福的必然要求。

(2)我国现行宪法是在深刻总结我国社会主义革命、建设、改革的成功经验基础上制定和不断完善的,是党领导人民长期奋斗的历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑的必然结果。

(3)只有中国共产党才能坚持立党为公、执政为民,充分发扬民主,领导人民制定出体现人民意志的宪法,领导人民实施宪法。

(4)党高度重视发挥宪法在治国理政中的重要作用,坚定维护宪法尊严和权威,推动宪法完善和发展,这是我国宪法保持生机活力的根本原因所在。宪法作为上层建筑,一定要适应经济基础的变化而变化。

【考点 8】我国宪法的地位和基本原则(选择题,概率:40%)

1. 我国宪法的地位。

(1)宪法是治国安邦的总章程,是我们党治国理政的根本法律依据,是国家政治和社会生活的最高法律规范。党的十八大以来,党加强对宪法工作的全面领导,丰富和发展了中国特色社会主义宪法理论和宪法实践,推动我国宪法制度建设和宪法实施取得历史性成就。

(2)宪法至上地位主要体现在其特有的作用、效力和内容等方面。

第一,我国宪法是国家的根本法,是党和人民意志的集中体现。

第二,我国宪法是国家各项制度和法律法规的总依据。宪法在中国特色社会主义法律体

系中居于统帅地位。我国宪法具有最高的法律地位、法律权威、法律效力,具有根本性、全局性、稳定性、长期性。一切法律、行政法规、地方性法规的制定都必须以宪法为依据,遵循宪法的基本原则,不得与宪法相抵触。

第三,我国宪法确立了中国共产党的领导地位,规定了国家的根本任务、领导核心、指导思想、基本原则、发展道路、奋斗目标以及根本制度。

第四,宪法是实现国家认同、凝聚社会共识、促进个人发展的基本准则,是维系一个国家、一个民族凝聚力的根本纽带。

真题 5 党的二十大报告指出:“我们要坚持走中国特色社会主义法治道路。建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家,围绕保障和促进社会公平正义,坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进,坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设,全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法,全面推进国家各方面工作法治化。”坚持全面依法治国首先要(2023.14 单选)

- A. 坚持依宪治国 B. 坚持依法行政
C. 坚持依法执政 D. 坚持公正司法

2. 我国宪法的基本原则。

宪法的基本原则包括:党的领导原则、人民当家作主原则、尊重和保障人权原则、社会主义法治原则、民主集中制原则。

【考点 9】加强宪法实施和监督(选择题,概率:50%)

1. 弘扬宪法精神,加强宪法实施,为强国建设、民族复兴提供宪法保障。

(1)要坚定维护宪法权威和尊严,推动宪法完善和发展,更好发挥宪法在治国理政中的重要作用,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供坚实保障。

(2)要坚定政治制度自信,坚持宪法确定的中国共产党领导地位不动摇,坚持宪法确定的人民民主专政的国体和人民代表大会制度的政体不动摇。

(3)要贯彻习近平法治思想,坚持宪法规定、宪法原则、宪法精神全面贯彻,坚持宪法实施、宪法解释、宪法监督系统推进,加快完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系,不断提高宪法实施和监督水平。

(4)要加强宪法理论研究和宣传教育,坚持知识普及、理论阐释、观念引导全面发力,在全社会大力弘扬宪法精神、社会主义法治精神,推动宪法实施成为全体人民的自觉行动。

2. 在新的历史条件下,推进全面依法治国、加强宪法实施,对宪法监督提出了新的更高要求:健全人大工作机制;健全宪法解释机制;健全备案审查机制;健全合宪性审查机制。

第四节 自觉尊法学法守法用法

【考点 10】培养社会主义法治思维(选择题,概率:80%)

1. 法治思维是指以法治价值和法治精神为导向,运用法律原则、规则和方法思考和处理问题的思维模式。法治思维包含以下几层含义:

第一,法治思维以法治价值精神为指导,蕴含着公平、正义、自由、民主、人权等人类社会的

美好价值,是一种正当性思维;第二,法治思维以法律原则和法律规则为依据来指导人们的社会行为,是一种规范性思维;第三,法治思维以法律手段与法律方法为依托分析问题、处理问题,解决纠纷,是一种最可靠的逻辑思维;第四,法治思维是一种符合规律、尊重事实的科学思维。

法治思维是一种融法律的价值属性和工具理性于一体的特殊的高级法律意识。

2. 法治思维主要表现为价值取向和规则意识两个方面,价值取向是指个人如何看待和对待法律,规则意识是指个人如何用法律看待和对待自己。

3. 法治思维包括法律至上、权力制约、公平正义、人权保障、正当程序等内容。

第一,法律至上是指在国家或社会的所有规范中,法律是地位最高、效力最广、强制力最大的规范。法律至上尤其指宪法至上,因为宪法具有最高的法律效力,是其他一切法律的依据。

法律至上具体表现为法律的普遍适用性。优先适用性和不可违抗性。法律的普遍适用性,是指法律在本国主权范围内对所有具有普遍的约束力。所有国家机关、社会组织和公民个人都必须遵守法律,依法享有和行使法定职权与权利,承担和履行法定职责与义务。法律的优先适用性,是指当同一项社会关系同时受到多种社会规范的调整时,要优先考虑法律规范的适用。法律的不可违抗性,是指法律必须遵守,违反法律要受到惩罚。任何人不论权力大小、职位高低,只要有违法犯罪行为,就要依法追究和承担法律责任。

第二,权力制约是指国家机关的权力必须受到法律的规制和约束,也就是要把权力关进制度的笼子里。权力制约分为权力由法定、有权必有责、用权受监督、违法受追究四项要求。

第三,公平正义是指社会的政治利益、经济利益和其他利益在全体社会成员之间合理、平等分配和占有。一般来讲,公平正义主要包括权利公平、机会公平、规则公平和救济公平。

权利公平包括三重含义:一是权利主体平等,国家对每个公民“不偏袒”“非歧视”;二是享有的权利,特别是基本权利平等;三是权利保护和权利救济平等。机会公平包括:国家和社会要积极为社会成员的发展创造条件,并努力创造平等的起点;社会成员的发展进步权要受到同等尊重,不断拓展社会成员的发展领域;不仅要关注当代人的机会平等,还要考虑后代人的机会平等。规则公平是指对所有人适用同一规则 and 标准,不得因人而异。包括法律规则面前人人平等、法律内容面前人人平等和法律保护面前人人平等,任何人不得享有法律之外的特权,任何人也不会被法律排除在保护之外。救济公平是指为权利受到侵害或处于弱势地位的公民提供平等有效的救济。救济公平包括:司法救济公平、行政救济公平、社会救济公平。养成公平正义思维,要求增强实现公平正义的责任感,为促进全社会的公平正义而奋斗。

第四,人权的法律保障包括宪法保障、立法保障、行政保护和司法保障。宪法保障是人权保障的前提和基础,立法保障是人权保障的重要条件,行政保护是人权保障的关键环节,司法保障是人权保障的最后防线。

第五,程序的正当,表现在程序的合法性、中立性、参与性、公开性、时限性等方面。

【考点 11】依法行使权利与履行义务(选择题,概率:50%)

1. 法律权利及其特征。

(1)马克思主义认为,权利的产生、发展和实现,都必须以一定的社会经济条件为基础,即“权利决不能超出社会的经济结构以及由经济结构制约的社会的文化发展”。强调社会的物质

生活条件对权利的制约和决定作用,这是马克思主义权利观与其他权利观的根本区别。

(2)法律权利的特征:第一,法律权利的内容、种类和实现程度受社会物质生活条件的制约。第二,法律权利的内容、分配和实现方式因社会制度和国家法律的不同而存在差异。第三,法律权利不仅由法律规定或认可,而且受法律维护或保障,具有不可侵犯性。这是法律权利区别于其他权利的根本所在。第四,法律权利必须依法行使,不允许不择手段地行使法律权利。

2. 法律义务及其特征。

法律义务与法律权利相对应,是指法律规定的、以作为或者不作为的方式履行的对他人的责任。法律义务的履行表现为两种形式:一种是作为,另一种是不作为。法律义务具有法定的强制性,违反法律义务必须承担法律责任。根据法律规定,违反法律义务导致的法律责任包括民事责任、行政责任和刑事责任等。

法律义务的特征:第一,法律义务是历史的。法律义务的内容和履行方式是随着经济社会的发展和人权保障的进步而不断调整和变化的。第二,法律义务源于现实需要。一个国家或地区的制度性质、历史传统、文化背景、宗教信仰和安全形势等因素,会对法律义务的设定产生重要影响。第三,法律义务必须依法设定。第四,法律义务可能发生变化。法律义务可能因一些情形的出现而转化、派生或消灭。

真题6 法律义务是指由一定的社会物质生活条件所制约的社会责任,是保证法律所规定的义务人按照权利人要求从事一定行为或不从事一定行为以满足权利人利益的法律手段。以下关于法律义务的表述,正确的有(2023.31 多选)

- A. 法律义务必须依法设定
- B. 法律义务是一成不变的
- C. 法律义务源于现实需要
- D. 法律义务是义务人自主实施的行为

3. 法律权利与法律义务就像一枚硬币的两面,密不可分,相互依存,互利共赢。

(1)法律权利和法律义务是相互依存的关系,法律权利的实现必须以相应法律义务的履行为条件,同样,法律义务的设定和履行也必须以法律权利的行使为根据,法治社会中不存在没有权利根据的法律义务。

(2)法律权利与法律义务是目的与手段的关系。离开了法律权利,法律义务就失去了履行的价值和动力。同样,离开了法律义务,法律权利也形同虚设。

(3)法律权利和法律义务还具有二重性的关系,即一个行为可以同时是权利行为和义务行为。在法律权利与法律义务相一致的情况下,一个人无论是行使权利还是履行义务,实际上都是对自己有利的。

4. 我国宪法法律规定的权利主要包括:政治权利、人身权利、财产权利、社会经济权利、宗教信仰自由及文化教育权利等。

(1)政治权利,是公民参与国家政治活动的权利和自由的统称。政治权利主要包括:一是选举权利,即选举权与被选举权。二是表达权,即公民依法享有的表达自己对国家公共生活的看法、观点、意见的权利。表达权利对于一个国家的政治、经济、文化、科技、道德的发展具有基础性

作用。三是民主管理权,即公民根据宪法法律规定,管理国家事务、经济和文化事业以及社会事务的权利。四是监督权,即公民依据宪法法律规定监督国家机关及其工作人员活动的权利。

(2)人身权利,是指公民的人身不受非法侵犯的权利,是公民参加国家政治、经济与社会生活的基础,是公民权利的重要内容。人身权利主要包括:生命健康权、人身自由权、人格尊严权、住宅安全权(也称住宅不受侵犯权)、通信自由权。其中人身自由是人们一切行动和生活的前提条件,包括人的身体不受拘束、人的行动自由不受非法限制和剥夺等。

(3)财产权利,是指公民、法人或其他组织通过劳动或其他合法方式取得财产和占有、使用、收益、处分财产的权利。财产权利主要包括:一是私有财产权。二是继承权,指继承人依法取得被继承人遗产的资格。

(4)社会经济权利,是指公民要求国家根据社会经济的发展状况,积极采取措施干预社会经济生活,加强社会建设,提供社会服务,以促进公民的自由和幸福,保障公民过上健康而有尊严的生活的权利。社会经济权利主要包括:劳动权、休息权、社会保障权、物质帮助权。

(5)宗教信仰及文化权利,是指公民依法享有的与宗教信仰活动和文化生活相关联的自由和权利的总称,主要包括宗教信仰自由、文化教育权等。

5. 依法行使权利是体现权利正当性和保障权利实现的充分必要条件。依法行使法律权利要求公民行使权利时应严格依据法律进行,以法律的相关规定为界限,超出这个界限就可能侵犯到他人的权利或者损害到国家、社会的利益。第一,符合权利行使的目的。第二,符合权利行使的限度。第三,符合权利行使的方式。第四,符合权利行使的程序。

真题 7 法律规定公民有表达权,但权利要依法行使,尤其是“自媒体”时代,人人都有“麦克风”,处处都是“直播间”,这支“麦克风”并不是可以随心所欲使用的,应以法律的相关规定为界限,对行使法律权利界限的正确理解是(2020.31 多选)

- A. 权利行使的方式具有唯一性
- B. 权利行使要有目的正当性
- C. 权利行使不能超过法定的限度
- D. 权利行使要遵循程序正当的原则

6. 宪法义务。

法律权利的行使必须伴随着法律义务的履行,但法律义务更需要由法律加以规定。义务法定,一方面是说义务的设定必须有法律依据,另一方面是说法定的义务应当履行。除了在各个部门法中规定了公民的法律义务外,我国宪法特别规定了公民的基本义务,具体包括:维护国家统一和全国民族团结的义务;遵守宪法和法律,保守国家秘密、爱护公共财产、遵守劳动纪律、遵守公共秩序、尊重社会公德的义务;维护祖国安全、荣誉和利益的义务;保卫祖国、抵抗侵略的职责和依法服兵役、参加民兵组织的义务;依法纳税的义务。此外,公民还有劳动的义务和受教育的义务,夫妻双方有实行计划生育的义务,父母有抚养教育未成年子女的义务,成年子女有赡养扶助父母的义务等。

【考点 12】不断提升法律素养(选择题,概率:30%)

1. 尊重法律权威。

法律的权威源自人民的内心拥护和真诚信仰。尊重法律权威,就要信仰法律,对法律常怀

敬畏之心;就要遵守法律,用实际行动捍卫法律尊严,保障法律实施;就要服从法律,拥护法律的规定,接受法律的约束,履行法定的义务,服从依法进行的管理,承担相应的法律责任;就要维护法律,争当法律权威的守望者、公平正义的守护者、具有良知的护法者。

真题 8 法律权威是指法律在社会生活中的作用力、影响力和公信力,是法律应有的尊严和生命。法律是否具有权威取决于(2021.31 多选)

- A. 法律在国家和社会治理体系中的地位和作用
- B. 法律本身的科学程度
- C. 法律在实践中的实施程度
- D. 法律被国际社会认可和尊崇的程度

2. 学习法律知识。

学习和掌握基本的法律知识,是提升法治素养的前提。法律知识通常包括法律法规方面的知识和法律原理、原则方面的知识,这两部分法律知识对于培养法治思维、提升法治素养都很重要。

3. 养成守法习惯。

增强规则意识。养成规则意识、坚持守法守规是每一个法治国家公民的基本素养。守住法律底线。法律红线不可逾越,法律底线不可触碰。

4. 提高用法能力。

大学生要遵法守规、遇事找法、善于用法,做新时代的守法人、护法人。

8 经典解析

一、单项选择题

真题 1 【答案】B

【解析】社会物质生活条件指与人类生存相关的地理环境、人口和物质资料的生产方式等。其中,物质资料的生产方式既是决定社会面貌、性质和发展的根本因素,也是决定法律本质、内容和发展方向的根本因素。故本题应选 B 项。

真题 2 【答案】ABC

【解析】本题考查习近平法治思想的主要内容。关于全面依法治国政治方向,习近平法治思想深刻回答了全面依法治国由谁领导、依靠谁、走什么道路等大是大非问题,科学指明了中国特色社会主义法治的前进方向。要坚持党对全面依法治国的领导,坚持以人民为中心,坚持中国特色社会主义法治道路。因此,本题正确答案为 ABC 三项。D 项坚持统筹推进国内法治和涉外法治是全面依法治国要处理好的重大关系。

真题 3 【答案】ACD

【解析】本题考查法律和道德的关系。道德和法律的关系,第 7 条“民事主体从事民事活动,应当遵循诚信原则,秉持诚实,恪守承诺。”体现法律助推个人品德的养成;第 8 条“民事主体从事民事活动,不得违反法律,不得违背公序良俗。”体现法律助推社会公德水平提升;第 184 条“因自愿实施紧急救助行为造成受助人损

害的,救助人不承担民事责任。”体现法律为弘扬美德提供保障。据此,本题正确答案为 ACD 三项。B 项表述错误。

真题 4 【答案】B

【解析】建设中国特色社会主义法治体系是中国特色社会主义的本质要求和重要保障,推进国家治理体系和治理能力现代化的重要举措,全面依法治国的总抓手。故本题应选 B 项。

真题 5 【答案】A

【解析】坚持依法治国首先要坚持依宪治国,这是由宪法的独特地位和作用决定的:依宪治国体现了依法治国的核心内容;依宪治国是依法治国的法律基础;依宪治国为依法治国确定了最高准则。故应选 A 项。

真题 6 【答案】AC

【解析】法律义务源于现实需要,必须依法设定,法律义务是历史的,有可能发生变化的,故 B 项表述错误。义务人要按照权利人要求从事一定行为或不从事一定行为,所以 D 项“法律义务是义务人自主实施的行为”表述错误。故答案为 AC 两项。

真题 7 【答案】BCD

【解析】本题考查公民对法律权利的行使。公民在行使法律权利时,不仅要在形式上符合相关法律的规定,也要符合立法意图和精神,不得违反宪法法律确定的基本原则,保障权利行使的正当性。任何权利的行使都不是绝对的,都有其相应的限度,必须依照法律规定的限度来行使权利。由于一个人行使权利的过程可能就是另一个人履行义务的过程,所以程序正当原则同样适用于权利行使过程。通常情况下,行使权利的程序是法律规定的,公民应当严格依照法律规定的程序行使相关权利。因此,本题的正确答案是 BCD 三项。A 项权利行使的方式具有唯一性表述错误。权利行使的方式分为口头方式、书面方式和行为方式,有时口头方式和书面方式可以兼用。

真题 8 【答案】ABC

【解析】本题考查法律的权威性。法律有无权威取决于法律在国家和社会治理体系中的地位 and 作用,起主导地位 and 决定作用的法律有权威,否则无权威。法律本身的科学程度,反映客观规律和人类理性的法律有权威,否则无权威。法律在实践中的实施程度,在实践中得到严格实施和一体遵循的法律有权威,否则无权威。法律被社会成员尊崇或信仰的程度,反映人民共同意愿且为人民真诚信仰的法律有权威,否则无权威。因此,本题的正确答案是 ABC 三项。D 项错误,法律是否有权威与被国际社会认可和尊崇的程度无关。